

UNIDAD DE TRABAJO 2. LAS FORMNAS JURÍDICAS DE LA EMPRESA Y SU FISCALIDAD

2.1 CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS

Las empresas se pueden clasificar atendiendo a distintos criterios.

SEGÚN LA ACTIVIDAD ECONÓMICA.

Según a qué se dedica o qué fase de la cadena de producción ocupa se distinguen:

- **Empresas de Producción de Bienes** (Sector Primario y Secundario): crean **productos** físicos, tangibles. Pueden ser:
 - **Fabriles** (Industriales): Transforman materias primas en productos. (Ej. una fábrica de coches, una panadería). Esto corresponde al Sector Secundario.
 - **Extractivas**: Obtienen recursos directamente de la naturaleza. (Ej. una mina, una empresa agrícola, una pesquera). Esto corresponde al Sector Primario.
- **Empresas de Prestación de Servicios** (Sector Terciario): ofrecen un **bien intangible**, una experiencia o una actividad. (Ej. un banco, una peluquería, una empresa de transporte, un hospital).

SEGÚN SU TITULARIDAD

Según quién es el dueño del capital de la empresa.

- **Empresas Públicas**: la propiedad y el control están en manos del **Estado** o cualquier administración pública (Gobierno central, comunidad autónoma, ayuntamiento).
Tienen una **finalidad Social**, es decir, aunque pueden buscar rentabilidad, su objetivo principal suele ser prestar un servicio esencial a la ciudadanía (Ej. Correos, Renfe).
- **Empresas Privadas**: el capital pertenece a **particulares** (individuos u otras empresas privadas). Tienen ánimo de Lucro, es decir, su objetivo principal es maximizar el beneficio económico para sus propietarios.
- **Empresas Mixtas**: la propiedad es compartida entre el sector público (Estado) y el sector privado.

SEGÚN SU DIMENSIÓN

Según el número de empleados.

- **Microempresas:** Son las más pequeñas, con **menos de 10 trabajadores**.
- **Empresas pequeñas:** tienen **entre 10 y 50 trabajadores**.
- **Empresas Medianas:** Tienen **entre 50 y 250 trabajadores**.
- **Empresas Grandes:** Superan los **250 trabajadores**.

PYMES: agrupa las pequeñas y medianas empresas. Son las más comunes en España. Son las empresas que tienen menos de 250 empleados, menos 50 millones de euros de facturación y menos de 43 millones de euros de balance.

SEGÚN SU ÁMBITO GEOGRÁFICO

Según el **mercado geográfico** en el que la empresa desarrolla su actividad principal.

- **Locales:** Operan en un ámbito muy reducido, como una ciudad o un barrio (Ej. una tienda de ultramarinos).
- **Regionales:** Su actividad se extiende a una región o comunidad autónoma (Ej. una cadena de supermercados regional).
- **Nacionales:** Tienen presencia y venden en todo el territorio de un país (Ej. Mercadona).
- **Multinacionales:** Tienen sedes, fábricas u operaciones en múltiples países. Son un actor clave de la **globalización** (Ej. Coca-Cola, Google).

SEGÚN SU FORMA JURÍDICA

- **Empresario individual:** Persona física que realiza en nombre propio una actividad comercial, industrial o profesional. Es la forma más sencilla y económica de constituir una empresa, sin requerir un capital inicial mínimo. El empresario tiene control total, pero su responsabilidad frente a deudas es ilimitada, respondiendo con todo su patrimonio personal presente y futuro.
- **Las sociedades mercantiles: Algunas de ellas son:**
 - **Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.L.):** Es la forma más común en España. El

capital social mínimo es de 3.000 €, dividido en participaciones. La responsabilidad de los socios está limitada al capital aportado, protegiendo su patrimonio personal. Puede ser unipersonal. La transmisión de participaciones está restringida para mantener el control entre los socios.

- **Sociedad Limitada Nueva Empresa (S.L.N.E.):** Una variante simplificada de la S.L. para fomentar la creación de empresas. Permite una constitución telemática rápida (48 horas), tiene ventajas fiscales iniciales y una contabilidad simplificada.
- **Las sociedades anónimas:** Forma jurídica pensada para grandes empresas que necesitan movilizar grandes capitales. El capital social mínimo es de 60.000 €, dividido en acciones que, por lo general, son de libre transmisión, lo que facilita la entrada y salida de inversores. La responsabilidad de los socios (accionistas) también está limitada al capital aportado.
- **Las cooperativas:** Empresa de economía social donde las personas se asocian voluntariamente para satisfacer necesidades económicas y sociales comunes. Prima la persona sobre el capital, con una gestión democrática (un socio, un voto). El objetivo principal no es el lucro, sino facilitar empleo o servicios a sus miembros. Los beneficios (retornos cooperativos) se reparten en función de la actividad realizada por cada socio.

Una actividad se puede comenzar como empresario individual (sin olvidar que, aunque sea más barato y rápido, pero, puede ser más arriesgado y podría no compensar el beneficio inicial, ya que el autónomo responde ilimitadamente con su patrimonio ante las deudas) y cuando se crea conveniente, pasarse a una S. L. mediante una transmisión de rama de actividad, es decir, vender lo que está a nombre del empresario individual a la empresa, sin embargo, ello supondrá trámites fiscales (impuesto de transmisiones) y administrativos extra.

SEGÚN SU OTRAS FORMAS DE CLASIFICACIÓN

- **Comunidad de Bienes (C.B.):** Surge cuando una propiedad o derecho pertenece a varias personas que deciden explotarla económicamente. No tiene personalidad jurídica propia y la responsabilidad de los comuneros es ilimitada.
- **Sociedad Civil (S.C.):** Contrato por el cual dos o más personas ponen en común dinero, bienes o trabajo para repartir las ganancias. Tampoco tiene personalidad jurídica mercantil y la responsabilidad es ilimitada.
- **Sociedad Laboral (S.L.L. o S.A.L.):** Una S.L. o S.A. donde la mayoría del capital social (más del 51%) pertenece a los trabajadores indefinidos que prestan servicios en ella.

OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS CON LAS EMPRESAS

Hay modelos fenómenos empresariales que no corresponden con un tipo específico de empresa:

- **Las franquicias:** Acuerdo comercial entre dos partes: el **franquiciador**, que cede el derecho a explotar su marca, producto y "saber hacer" (know-how), y el **franquiciado**, que paga una contraprestación (canon) para desarrollar el negocio siguiendo las directrices del primero. Permite al franquiciado empezar con un modelo de negocio ya probado. Ej. McDonald's.
- **Concentración Industrial:** La tendencia de empresas de un mismo sector a agruparse en la misma zona geográfica. Ej. Silicon Valley para la tecnología.
- **Los Viveros de Empresas:** Espacios físicos que ayudan a emprendedores a lanzar sus proyectos, ofreciéndoles oficinas, formación y asesoramiento a bajo coste.
- **Economía Sumergida:** Toda actividad económica que no se declara a la administración (impuestos, seguridad social), operando al margen de la ley.

2.2 FUENTES DE FINANCIACIÓN DEL ESTADO

El Estado sufraga sus gastos mediante ingresos públicos que proceden de diversas fuentes:

- **Cotizaciones sociales:** constituyen el soporte financiero principal del sistema de Seguridad Social (cubriendo gastos como pensiones, desempleo, sanidad, etc.). Proviene de:

- **Cotizaciones de los trabajadores:** la parte que se descuenta directamente de la nómina del empleado.
- **Cotizaciones empresariales:** la parte que la empresa (el empleador) paga a la Seguridad Social por cada trabajador que tiene contratado.
- **Tributos.** Los tributos son prestaciones dinerarias exigidas por la Administración Pública en base a la realización de un hecho al que la ley impone el deber de contribuir. Existen tres tipos de Tributos:
 - **Tasas.** Se pagan por servicios prestados por la Administración a los ciudadanos (tasas de basura, alcantarillado, apertura...).
 - **Contribuciones especiales,** que se pagan por la obtención de un beneficio por la realización de obras públicas. Ej. Por asfaltado de la calle.
 - **Impuestos.** Exigidos en función de la capacidad económica o del consumo del contribuyente. Los impuestos se clasifican en:
 - **Impuestos directos:** son los que inciden directamente sobre la fuente de riqueza del contribuyente (sujeto pasivo), ya sea la renta que percibe, el patrimonio que se posee o los beneficios que genera. Entre ellos están:
 - el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF),
 - el Impuesto sobre Sociedades (IS)
 - el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE).
 - **Impuestos indirectos:** gravan el consumo de bienes y servicios, no la riqueza o los ingresos de la persona. Por tanto, el importe del impuesto es el mismo para todos los consumidores que adquieren un mismo bien o servicio, independientemente de su capacidad económica.

CONTRIBUCIÓN A LOS INGRESOS PÚBLICOS



IMPUESTOS PRINCIPALES QUE GRAVAN A LAS EMPRESAS

IMPUESTOS NACIONALES

Impuesto Sobre La Renta De Las Personas Físicas (I.R.P.F.).
 Impuesto Sobre Sociedades (I.S.)
 IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO (I.V.A.).

IMPUESTOS AUTONÓMICOS

Impuesto Sobre Transmisiones Patrimoniales Y Actos Jurídicos Documentados (I.T.P.A.J.D.).

IMPUESTOS DE GESTIÓN MUNICIPAL

Impuesto Sobre Actividades Económicas (I.A.E.).
 Impuesto Sobre El Valor De Los Bienes Inmuebles (I.B.I.).
 Impuesto Sobre Circulación De Vehículos De Tracción Mecánica. (I.V.T.M.).
 Impuesto Sobre Instalaciones, Construcciones Y Obras (I.C.I.O.).

2.3 OBLIGACIONES FISCALES DE LA EMPRESA

2.3.1 Tributación empresarial: IRPF - Sociedades

- **IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas):** Es el impuesto que pagan los **empresarios individuales**, las **comunidades de bienes** y las **sociedades civiles**. Grava el beneficio obtenido en su actividad económica como una renta más de la persona física. Es un impuesto progresivo (el tipo aumenta a medida que aumenta el beneficio).

Puede ser por:

- **Estimación Directa Normal.** Si el volumen de facturación supera los 600.000 € anuales o por renuncia a la modalidad simplificada.
- **Estimación Directa Simplificada.** Para empresarios individuales que no tributan por módulos y cuya facturación no excede los 600.000 € anuales.
- **Estimación objetiva (por módulos).** Sistema simplificado donde el beneficio no se calcula por la diferencia real entre ingresos y gastos, sino aplicando unos **índices o "módulos"** (como metros cuadrados del local, personal empleado, potencia eléctrica, mesas en un bar, etc.) que fija la ley para cada actividad. Se pueden acoger aquellos empresarios

IMPUESTO DE LA RENTA PERSONAS FÍSICAS

Sujeto pasivo.	Todas las personas que obtienen rentas.
Hecho imponible.	La obtención de rentas.
Base imponible.	Es la renta total de la persona en el último año.
Tipo impositivo.	Sube de manera progresiva con la renta y hay algunas diferencias por Comunidades Autónomas.
Momento de pago	Como contribuyente (al ser autónomo). Tendrán que pagar de manera trimestral este impuesto (un 20%) y luego entre abril y junio tendrán que hacer la declaración final, donde se establecerá si tienen que pagar más o si les tienen que devolver dinero de ese 20%. Como intermediarios (si tiene trabajadores). Si la empresa tendrá que descontar el IRPF de las nóminas de los trabajadores cada mes transferir este dinero a Hacienda.

individuales (autónomos) que, cumpliendo una serie de requisitos muy concretos, **eligen voluntariamente** este sistema o no renuncian expresamente a él.

- **Impuesto sobre Sociedades:** Es el impuesto que pagan las **sociedades mercantiles (S.L., S.A., S.L.L., etc.)** y las **cooperativas**. Grava el beneficio obtenido por la persona jurídica. Generalmente es un tipo fijo o con tramos muy amplios, lo que lo hace más ventajoso que el IRPF a partir de cierto nivel de beneficios.

IMPUESTO DE SOCIEDADES

Sujeto pasivo.	Todas las sociedades mercantiles
Hecho imponible.	La obtención de beneficios de la empresa
Base imponible.	Es el beneficio obtenido en el último ejercicio económico.
Tipo impositivo.	Es el 25% de manera general, aunque existen otros según el tipo de sociedad.
Momento de pago	Aunque hay diferentes plazos de pago, la mayoría de las empresas deben pagar este impuesto entre el 1 y 25 de julio

2.3.2 Otros tributos

- **IVA (Impuesto sobre el Valor Añadido):** Impuesto indirecto que grava el consumo. La empresa actúa como recaudadora para Hacienda, cobrando el IVA a sus clientes (IVA repercutido) y pagándolo a sus proveedores (IVA soportado). Trimestralmente, ingresa a Hacienda la diferencia.
 - **IVA General (21%).** Es el tipo que se aplica por defecto a todos los productos y servicios que no están explícitamente incluidos en las categorías reducida o superreducida.
 - **IVA Reducido (10%).** Se aplica a una amplia gama de bienes y servicios, especialmente alimentos, sanidad y cultura.
 - **IVA Superreducido (4%).** Reservado para bienes y servicios considerados de primerísima necesidad.

IMPUESTO DEL VALOR AÑADIDO

Sujeto pasivo.	Es el consumidor quien debe pagar el impuesto, sin embargo, la empresa le cobrará este impuesto y luego tendrá la obligación de ingresarlo en Hacienda.
Hecho imponible.	La compra de bienes y servicios
Base imponible.	Es el valor del bien o servicio comprado, es decir, el precio de venta.
Tipo impositivo.	Tenemos tres tipos. El 21% para la mayoría de productos. El reducido del 10% para productos como vivienda, alimentación en general o transporte. El superreducido del 4% para bienes básicos (leche, pan, medicinas etc.)
Momento de pago	Estos pagos deberán realizarse de manera mensual o trimestral a elección de la empresa

4% IVA SUPERREDUCIDO (productos de 1ª necesidad)  queso  leche  frutas  pan  libros  medicinas	10% IVA REDUCIDO (algunos productos)  agua  comida elaborada  cine  transporte público  gafas
21% IVA GENERAL (resto de bienes) fente: www.econosublime.com	 cosméticos  móviles  tabaco  ropa  coche

- **IGIC (Impuesto General Indirecto Canario):** es el impuesto equivalente al IVA que se aplica **exclusivamente en las Islas Canarias**, que grava también el consumo final, pero con unas características y tipos impositivos muy diferentes. **los tipos del IGIC son mucho más bajos** que los del IVA con la finalidad de compensar los costes de la insularidad y la lejanía, haciendo los productos más competitivos.
 - **Tipo Cero (0%).** Se aplica a bienes y servicios de primera necesidad, como:
 - Agua, pan, leche, huevos, frutas, verduras, carnes y pescados frescos (es decir, la cesta de la compra básica).
 - Medicamentos.
 - Libros, periódicos y revistas.
 - Transporte aéreo y marítimo de viajeros entre las islas.
 - **Tipo Reducido (3%).** Se aplica a ciertos sectores industriales y de manufactura (textil, química, madera, etc.). También grava la minería, la industria química y la producción de energía.
 - **Tipo General (7%).** Es el tipo que se aplica por defecto a la mayoría de productos y servicios que no están en las otras categorías (equivalente al 21% del IVA). Por ejemplo, los servicios de hostelería (bares, restaurantes), ropa, electrodomésticos, servicios profesionales, etc.
 - **Tipos Incrementados (9,5% y 15%)**
 - **9,5%:** Se aplica a la producción de ciertos vehículos, embarcaciones y aeronaves.
 - **15%:** Grava productos considerados de lujo, como joyas, perfumería y bebidas alcohólicas (excepto el vino y la cerveza, que suelen ir al 7%).
 - **Tipo Especial (20%)**
 - Reservado casi exclusivamente para las labores de **tabaco negro**. (El tabaco rubio tiene una carga aún mayor, en torno al 35%).
- **Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas (TPO).** Grava principalmente la **compraventa de viviendas de segunda mano** (El tipo general en Canarias es del **6,5%**.)

- **Actos Jurídicos Documentados (AJD).** Grava los documentos notariales (escrituras) que se inscriben en el registro, como la compra de vivienda nueva o la constitución de una hipoteca (tipo general en Canarias es del **1%** sobre el valor declarado o la responsabilidad hipotecaria).
- **IAE (Impuesto sobre Actividades Económicas):** Impuesto local que grava el ejercicio de una actividad. Están exentas de pago las personas físicas y las sociedades durante los dos primeros años del inicio de la actividad y aquellos que tengan una facturación anual inferior a 1 millón de euros.

IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Sujeto pasivo.	Las personas o empresas que lleven a cabo las actividades que indica el hecho imponible dentro de territorio nacional
Hecho imponible.	Llevar a cabo actividades empresariales, profesionales o artísticas
Tipo impositivo.	Se pagan unas tarifas fijas dependiendo de la actividad y del municipio. Aquellas empresas que facturen menos de un millón de euros están exentas.

- **Tributos locales:** Tasas por servicios municipales (basura, agua) e impuestos como el IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles) si se posee un local; el de Circulación de vehículos de tracción mecánica, si se posee un vehículo; Licencias sobre Instalaciones, Construcciones y Obras.

TIPOS DE EMPRESA Y LOS IMPUESTOS A LIQUIDAR EN CANARIAS		
EMPRESARIO INDIVIDUAL	SOCIEDADES MERCANTILES	COMUNIDADES DE BIENES Y SOCIEDADES CIVILES
IRPF. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. (Por los beneficios obtenidos).	IS. Impuesto sobre Sociedades. (por los beneficios obtenidos).	IRPF. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. (Cada socio en sus respectivas declaraciones de los beneficios obtenidos).
IGIC. Impuesto General Indirecto Canario. (Por las entregas de bienes y/o prestaciones de servicios).	IGIC. Impuesto General Indirecto Canario. (Por las entregas de bienes y/o prestaciones de servicios).	IGIC. Impuesto General Indirecto Canario. (Una única liquidación en nombre de la comunidad o sociedad civil por las entregas de bienes y/o prestaciones de servicios).
IAE. Impuesto sobre Actividades Económicas. (Exentos si la cifra de negocio es inferior a 1 millón de euros).	IAE. Impuesto sobre Actividades Económicas. (En caso de superar el millón de euros de cifra de negocio).	IAE. Impuesto sobre Actividades Económicas. (Solo en caso de superar el millón de euros de cifra de negocio).